

๔.๑.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง

๑) การฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดี

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในส่วนที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ในส่วนที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจและไม่สามารถเข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และหรือบริษัทจดทะเบียนได้ นั้น ผู้ฟ้องคดีต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวตามข้อ ๒ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการยื่นการพิจารณา และการวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของสำนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์แล้วตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เลขธิการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องพิจารณาสั่งการคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำอุทธรณ์ตามข้อ ๗ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า หนังสือที่พิพาททั้งสองฉบับมิใช่คำสั่งทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย ศาลจึงรับคำฟ้องข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๙/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินให้แก่นาย พ. ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน มีคำสั่งไม่รับคำขอคัดค้านของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา



ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้รับอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ หลังจากนั้น เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ กรณีเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงรับคำฟ้องในข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๗/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าตนในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป ได้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) กรณีที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งได้ออกประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการลงคะแนนได้เพียง ๑ กา ซึ่งขัดต่อข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ขอให้ศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี นั้น วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีต่อศาล เพื่อขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว คือวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์จากผู้ถูกฟ้องคดี ตามหนังสือลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เมื่อประมาณวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจทราบได้ว่า หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว จะเป็นผลมาจากการพิจารณาโดยกรรมการที่ขาดคุณสมบัติ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมิได้แสดงพยานหลักฐานใดให้ศาลเห็นเป็นอย่างอื่นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เมื่อวันที่เท่าใด กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๖๗/๒๕๖๒)



กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่เป็นทนายความให้แก่นาย ส. ในคดีหมายเลขดำที่ ๘ ก./๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ ๒๑ ก./๒๕๕๘ ของศาลจังหวัดทหารบก เชียงราย ต่อมา ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอพบนาย ส. ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางเชียงราย แต่หัวหน้างานเยี่ยมญาติ เรือนจำกลางเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำสั่งไม่อนุญาต ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาขึ้นฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งที่ไม่อนุญาตให้พบนาย ส. ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเกี่ยวกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาขึ้นฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ อันเป็นวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดี ศาลจึงรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๒๓/๒๕๖๒)

(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า การที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งตามหนังสือสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ ที่ ทส ๐๔๓๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องแจ้งระงับการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างกำแพงกันดิน ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ และให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการสอบเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๓๖๐ เลขที่ดิน ๕๗ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ได้รับหนังสืออุทธรณ์คำสั่งพิพากษาของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีการแจ้งขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์จึงมีระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวอย่างช้าไม่เกินหกสัปดาห์ นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยถือว่าวันถัดจากวันที่ครบกำหนดหกสัปดาห์ คือ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และนับเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งพิพากษา ซึ่งต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสัปดาห์ นับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์อีกต่อไป การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๐/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีคำฟ้องที่ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งที่ กท ๖๗/๐๓/๔๔๙๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนส่วนที่ดัดแปลงด้านหลังอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้มีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมเป็นทางเดินด้านหลังอาคาร (ตึกแถวเดิม) ได้ถึงกันกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร และให้อาคารที่มีระเบียงด้านชิดที่ดินเอกชน ริมระเบียงต้องห่างจากเขตที่ดินเอกชนได้ สำหรับชั้นสองลงมาระยะไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ภายในกำหนดสามสัปดาห์ นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง และให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในสามสัปดาห์นับแต่วันที่พ้นกำหนดให้รื้อถอนส่วนที่ดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในวันเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องจัดส่งคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในสัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องมีความวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์และแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามมาตรา ๕๒ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมเป็นระยะเวลาอย่างช้าที่สุดภายในกำหนดเจ็ดสัปดาห์นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่แจ้ง



คำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จึงไม่อาจนำระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่กำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์มาใช้บังคับได้ และต้องถือว่าวันที่ครบกำหนดเจ็ดสิบวันดังกล่าว เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว และถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดเจ็ดสิบวัน คือ วันที่เจ็ดสิบเอ็ด เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเริ่มนับเป็นวันแรกที่ใช้สิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งกรณีนี้วันที่ครบกำหนดเจ็ดสิบวัน คือ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๑/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า นายกองคํการบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กรณีการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด ปี ๒๕๕๔ โดยเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร (โต๊ะจีน) เพื่อเลี้ยงสังสรรค์ หลังการแข่งขันกีฬานักกีฬาและผู้ฝึกสอนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น คดีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งที่เรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในวันใด แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง และข้อเท็จจริงปรากฏในเอกสารประกอบการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลา จึงรับอุทธรณ์ไว้พิจารณา กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในวันเดียวกัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงได้มีหนังสือรายงานความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ แจ้งเหตุจำเป็นต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ดังนั้น ระยะเวลาในการพิจารณา



อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงขยายออกไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงครบกำหนดระยะเวลา ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตาม ขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว และสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดดังกล่าว คือ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และนับเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งพิพาท ซึ่งต้องยื่นฟ้องภายใน เก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อีกต่อไป เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาล เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๖/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำสั่ง ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่ง ดังกล่าว นั้น โดยที่มาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให้ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง จึงเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไข ความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อ รับทราบคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงถือว่าวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ อันเป็นวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับ ที่ซองหนังสือเป็นวันส่งหนังสืออุทธรณ์ตามข้อ ๙ วรรคห้า ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ กรณีจึงเป็นการยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๓ ของกฎ ก.ค.ศ. ข้างต้น ซึ่งมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน ดังนั้น เมื่อปรากฏหลักฐานตามใบตอบรับ EMS ในประเทศว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี



ให้แล้วเสร็จภายในวันดังกล่าว กรณีจึงต้องถือว่าวันที่ครบเก้าสิบวัน คือ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้และสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่าวันถัดจากดังกล่าว คือ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีและเป็นวันแรกที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มใช้สิทธิฟ้องคดี โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์อีกต่อไป ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๘๒/๒๕๖๒)

กรณีคำฟ้องในข้อหาที่ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่สั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อประธานของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับหนังสือดังกล่าวไว้ในวันเดียวกัน ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์จึงเริ่มนับแต่ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามข้อ ๑๔ ของข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการและคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. ๒๕๖๐ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในเก้าสิบวัน คือ ภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองฯ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว และให้ถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดดังกล่าว คือ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และนับเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องในข้อหานี้ โดยต้องยื่นฟ้องภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยไม่ต้องรอผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีตามคำฟ้องในข้อหานี้มาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตาม มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๕/๒๕๖๓)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีและเรียกเงินคืน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ อุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้ในวันเดียวกัน เมื่อไม่ปรากฏว่า ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จไปยังผู้ฟ้องคดี จึงต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่ได้รับอุทธรณ์ หรือภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ จึงถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดดังกล่าว คือ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดี และนับเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล โดยต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่เวลาดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๖๑/๒๕๖๓)

(๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่มีหนังสือถึงหน่วยงานทางปกครองเพื่อโต้แย้งคำสั่งทางปกครองพิพาท

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า คำสั่งของผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ที่ คค ๐๓๑๖.๘/๒๑๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ และหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ที่ คค ๐๓๑๖.๘/๒๑๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งตามหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาทั้งสองฉบับดังกล่าวไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวในวันใด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ขอให้ระงับคำสั่งหรือถอนจนกว่าคดีที่ศาลปกครองจะถึงที่สุด โดยแนบคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ตามหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาทั้งสองฉบับดังกล่าวที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาด้วย กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ และวันดังกล่าวถือเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาทั้งสองฉบับดังกล่าวที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๔/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) แต่กรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้นำที่ดินดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ รป. ๕๕๓ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว นั้น มาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติว่า ในประมวลกฎหมายนี้ “สิทธิในที่ดิน” หมายความว่า กรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย “หนังสือรับรองการทำประโยชน์” หมายความว่า หนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว มาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน บัญญัติว่า ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ถือว่าเป็นของรัฐ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า แบบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ มี ๓ แบบ คือ แบบ น.ส. ๓ น.ส. ๓ ก. และ น.ส. ๓ ข. ทำกฎกระทรวงนี้ ประกอบกับมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติว่า ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อคดีนี้มีลักษณะเป็นคดีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการนำที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างการครอบครองไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ จึงเป็นกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิติดตามและเอาคืนทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือได้ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น ศาลย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับกับคดีนี้ได้ และเมื่อประมวลกฎหมายที่ดิน



บัญญัติรับรองว่าสิทธิในที่ดิน หมายความว่า กรรมสิทธิ์และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หมายความว่า หนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว ซึ่งมีอยู่ ๓ แบบ คือ แบบ น.ส. ๓ น.ส. ๓ ก. และ น.ส. ๓ ข. ดังนั้น บุคคลผู้ทรงสิทธิในที่ดินย่อมหมายถึงผู้ครอบครองที่ดินโดยมีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินแบบใดแบบหนึ่งตามที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๑๗ กำหนด ผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินย่อมมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนได้ตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังเดียวกัน ศาลปกครองจึงมีอำนาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๘/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๙๙/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๑๔/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๑๕/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๑๘/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๓๕/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๕๔/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๕๙/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๖๑/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๖๒/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๓๐๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๓๑๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๓๑๑/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๓๑๕/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๓๑๘/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๔๘/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) และที่ ๑๘๒/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) แต่กรรมนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้นำที่ดินดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ รบ. ๕๕๓ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุดังกล่าว นั้น มาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติว่า ในประมวลกฎหมายนี้ “สิทธิในที่ดิน” หมายความว่า กรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย “หนังสือรับรองการทำประโยชน์” หมายความว่า หนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว มาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน บัญญัติว่า ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ถือว่าเป็นของรัฐ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๑๗ ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า แบบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ มี ๓ แบบ คือ แบบ น.ส. ๓ น.ส. ๓ ก. และ น.ส. ๓ ข. ทำกฎกระทรวงนี้ ประกอบกับมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติว่า ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบ



ด้วยกฎหมาย เมื่อคดีนี้มีลักษณะเป็นคดีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการนำที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างการครอบครองไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ จึงเป็นกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิติดตามและเอาคืนทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือได้ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น ศาลย่อมมีอำนาจนำมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับกับคดีนี้ได้ และเมื่อประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติรับรองว่าสิทธิในที่ดิน หมายความว่า กรรมสิทธิ์และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หมายความว่า หนังสือรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว ซึ่งมีอยู่ ๓ แบบ คือ แบบ น.ส. ๓ น.ส. ๓ ก. และ น.ส. ๓ ข. ดังนั้น บุคคลผู้ทรงสิทธิในที่ดินย่อมหมายถึงผู้ครอบครองที่ดินโดยมีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินแบบใดแบบหนึ่งตามที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดเท่านั้น โดยไม่หมายความรวมถึงผู้ฟ้องคดีที่ครอบครองที่ดิน โดยมีเพียงแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ซึ่งเป็นเอกสารที่เจ้าหน้าที่ออกให้เพื่อรองรับการครอบครองที่ดินที่มีมาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ และยังไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทั้งการแจ้งการครอบครองที่ดินดังกล่าวก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งแต่ประการใด ด้วยเหตุผลดังกล่าว กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีเพียงแบบแจ้งการครอบครองที่ดินจึงไม่อาจอ้างการติดตามและเอาคืนทรัพย์สินดังที่บัญญัติในมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๗๘/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๘๑/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) และที่ ๒๙๓/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทมาก่อน และเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุก่อนนาง ว. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมธนารักษ์ที่อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เช่าที่ดินพิพาท นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำฟ้องว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีได้ติดต่อขอเช่าที่ดินทั้ง ๔๐ ไร่ต่อธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เจ้าหน้าที่ธนารักษ์จึงได้มาทำการรังวัดที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีขอเช่า และได้แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดีทำประโยชน์และขอเช่านั้นทับที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เช่าจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ บางส่วน ตามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อการเกษตร โดยปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่า สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุข้างต้นลงนามเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่ธนารักษ์ออกไปทำการรังวัดและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดีขอเช่าบางส่วนทับที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทำสัญญาเช่าในวันใด ต่อมา ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีจึงร้องขอความเป็นธรรมกรณีดังกล่าวต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ



แห่งการฟ้องคดีที่ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนสัญญาเช่าที่ราชพัสดุข้างต้น อย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ ๔๘๕๗ ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) นั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อคดีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ว่ามี การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ ๔๘๕๗ ทับที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๒๒๙ ของผู้ฟ้องคดีเมื่อใด แต่การที่ผู้ฟ้องคดีไปให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับทราบข้อขัดข้องในการออกโฉนดที่ดิน ตามที่นายอำเภอ กะทู้ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะอนุกรรมการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความประสงค์ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตพิจารณาคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีต่อไป กรณีจึงต้องถือว่าอย่างช้าที่สุดที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ ๔๘๕๗ ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามคดีนี้ คือ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ดำเนินการเพิกถอน ส.ป.ก.๔-๐๑ จำนวนห้าแปลง ที่ออกทับที่ดินตาม ส.ค. ๑ ของผู้ฟ้องคดี ทำให้ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอน ส.ป.ก.๔-๐๑ ทั้งห้าฉบับดังกล่าว ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหาย นั้น แม้ไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงการออก ส.ป.ก.๔-๐๑ ในที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๙๙ ที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์ให้เพิกถอนและเห็นว่าเป็นเหตุขัดข้องในการออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งถือเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในคดีพิพาททั้งสามข้อหาตั้งแต่เมื่อใด แต่เมื่อผู้ครอบครองที่ดินตาม ส.ป.ก.๔-๐๑ ที่พิพาทได้ยื่นคำขอลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ และลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ขอยกเลิกการจัดที่ดินตาม ส.ป.ก.๔-๐๑ ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้พาผู้ครอบครองที่ดินตาม ส.ป.ก.๔-๐๑ ที่ออกทับ ส.ค. ๑ เลขที่ ๙๙ จำนวนสี่ราย



ไปติดต่อยกเลิกและคืน ส.ป.ก.๔-๐๑ ทั้งห้าฉบับ เมื่อประมาณต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงการออก ส.ป.ก.๔-๐๑ ฉบับพิพาท อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีพิพาททั้งสามข้อหา ในคดีนี้อย่างช้าที่สุดเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กำหนดในมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ในระเบียบวาระที่ ๔.๑ โดยฝ่าฝืนข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการเลือก การเลือกตั้งกรรมการ การเลื่อน ผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน และการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๗ ขอให้ศาลเพิกถอนมติที่ประชุมในระเบียบวาระดังกล่าว และเพิกถอนประกาศ สภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง คณะกรรมการ สภาการแพทย์แผนไทย แต่งตั้งนายกสภาการแพทย์แผนไทย อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาการแพทย์แผนไทยคนที่สอง ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น แม้ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบประกาศพิพาทตั้งแต่วันใด แต่เมื่อมีการออกประกาศแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อโต้แย้งคัดค้านมติ และประกาศดังกล่าว กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุด ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีชอบที่จะยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๖๓/๒๕๖๒)

๒) การฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ต้องอุทธรณ์ก่อนการฟ้องคดี

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่รู้ถึงความมีอยู่ของคำสั่งทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า การที่กรมที่ดิน อธิบดีกรมที่ดิน และเจ้าพนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตามลำดับ) ออกใบแทนโฉนดที่ดิน



และการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๗๕ ตำบลบางมด อำเภอราชบุรีบุรีระ
กรุงเทพมหานคร ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเกี่ยวกับการ
การออกไปแทนโฉนดที่ดินและคำสั่งที่เกี่ยวกับนิติกรรมซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าว นั้น
เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ใช่คู่กรณีในการออกไปแทนโฉนดที่ดินและการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ที่ดินแปลงพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล และสามารถนำคดี
มาฟ้องได้ทันที เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดี
ยื่นคำร้องขอถ่ายเอกสาร/ตรวจค้นหลักฐาน/รับรองสำเนาเอกสาร (ท.ด. ๙) เพื่อตรวจสอบที่ดิน
และพบว่ามีการออกไปแทนโฉนดที่ดินและมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่นาง จ. และผู้ฟ้องคดี
อ้างว่าเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีไปที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี
และพบว่ามีการจดทะเบียนขายที่ดินให้นาย ว. จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดี
ในการขอเพิกถอนโฉนดที่ดินและการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้นาง จ. เมื่อวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีในการขอเพิกถอนการจดทะเบียน
ขายที่ดินให้นาง จ. เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ หรืออย่างช้าที่สุด คือ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๔ ที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีชอบที่จะนำคดี
มาฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ดังนั้น
การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้น
ระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๑/๒๕๖๓)

(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต
วันที่ได้รับทราบคำสั่งทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์การตามรัฐธรรมนูญ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ไม่รับ
เรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง นั้น มติไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี
ไว้พิจารณามีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีในอันที่จะติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติไว้ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ
คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใด... ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ



เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ โดยผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี และคำขอที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาเป็นคำขอที่ศาลสามารถออกคำสั่งได้ ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งการฟ้องคดีในลักษณะนี้ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ ที่ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติไว้ และเมื่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี ซึ่งวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวถือเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ทั้งนี้ แม้ข้อเท็จจริงในคดีไม่ปรากฏหลักฐานว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งหนังสือฉบับดังกล่าวตั้งแต่เมื่อใด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ศาลปกครองจึงมีอำนาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๗/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่))

(๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ซึ่งออกเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ตามคำสั่งที่ กท ๘๖๐๓/๒๖๒๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ระวังการดัดแปลงอาคารพิพาท คำสั่งที่ กท ๘๖๐๓/๒๖๒๖ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑ ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคารพิพาท คำสั่งที่ กท ๘๖๐๓/๒๖๒๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑ ให้รื้อถอนอาคารพิพาท และคำสั่งที่ กท ๘๖๐๓/๒๖๒๘ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ระวังการใช้อาคารตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์



ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่ ๑๒๐/๒๕๕๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ ๑๒๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งทั้งสี่คำสั่งดังกล่าวแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ อุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และมีหนังสือลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำอุทธรณ์ฉบับแรกในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน นับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ กล่าวคือต้องพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้พิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ คือภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๒ กรณีจึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว ศาลไม่อาจรับคำฟ้องข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ อย่างไรก็ตาม ต่อมาภายหลังเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้ว และได้มีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ แม้วันดังกล่าวเป็นวันพุธ แต่เป็นวันหยุดทำการตามประกาศของทางการและวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๒ เป็นวันศุกร์ แต่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการเพิ่มขึ้นอีก ๑ วัน ดังนั้น วันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๒ กรณีจึงเป็นการยื่นฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ศาลจึงมีอำนาจรับคำฟ้องในข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) และที่ อ.๘๒๕/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๔.๑.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ประกาศของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ ๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้ที่ดินหมายเลขที่



No ๓๗๘ ซึ่งมีที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามรวมอยู่ด้วย เป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น การออกประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่จะดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เฉพาะกรณีพื้นที่เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ แต่ยังไม่อาจทราบแน่ชัดได้ว่าผู้ถูกกระทบสิทธิจากประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวมีจำนวนเท่าใดและผู้ใดบ้าง ประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไปซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่ต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล และจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และแม้ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ทราบประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อใด แต่การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้กล่าวอ้างในคำฟ้องว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้นำคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามออกจากที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดในพื้นที่เป้าหมาย มาปักไว้ในบริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ซึ่งตั้งอยู่ในแปลงที่ดินหมายเลขที่ No ๓๗๘ ท้ายประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามรู้หรือควรรู้ถึงประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี ข้อนี้อย่างช้าที่สุดในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๒/๒๕๖๒)

๔.๑.๔ กรณีฟ้องขอให้ศาลสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า การที่กรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) คัดค้านการออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดโดยอ้างว่าเป็นที่ราชพัสดุ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีและห้ามยุ่งเกี่ยวหรือรบกวนการครอบครองที่ดินบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาหัวไทร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คัดค้านการออก



โฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี แม้จะไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งหนังสือดังกล่าวในวันใด แต่โดยที่ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า การแจ้ง โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณี ภายในประเทศ ... เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับเอกสารแจ้งดังกล่าวก่อนหรือหลังวันที่ครบกำหนดเจ็ดวันดังกล่าว ข้างต้น กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีควรได้รับหนังสือดังกล่าวในวันรุ่งขึ้น คือ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดี นำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา เก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘/๒๕๖๓)

๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยสิบหกคนฟ้องว่า อธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตที่ดิน โบราณสถานเมืองพิมาย (๑,๖๖๕ ราย) ให้ทราบทั่ว กรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้จัดทำ รายงานการสำรวจกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน และจัดทำผังบริเวณและแนวเขตโบราณสถาน เมืองพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ ๒,๖๕๘ ไร่ ๒๕ ตารางวา เพื่อเตรียมการประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานเมืองพิมายตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม ขอให้ศาลเพิกถอนการกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน และการจัดทำผังบริเวณแนวเขตโบราณสถานเมืองพิมายของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามหนังสือ ดังกล่าว นั้น โดยที่ตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ ได้บัญญัติให้กรณีการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ถ้าโบราณสถานนั้นมีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่พอใจ ก็ให้มีสิทธิ ร้องต่อศาลภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งให้ทราบ จึงเป็นกรณีที่ไม่มี กฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๓๐ ราย ได้รับหนังสือแจ้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม



๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง ๑๓๐ รายดังกล่าว ยื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงเป็นการร้องต่อศาล ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระวังการกำหนดเขตที่ดินให้เป็นโบราณสถานภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งให้ทราบตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ แล้ว ศาลจึงรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้ง ๑๓๐ ราย ไว้พิจารณาได้ สำหรับผู้ฟ้องคดีอีก ๘๖ ราย ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้รับแจ้งหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ฉบับลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เมื่อใด แต่เมื่อพิจารณาเนื้อความในหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ฉบับลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินเข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นแล้ว เห็นว่า หนังสือดังกล่าวมีการอ้างถึงหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ฉบับลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ และมีเนื้อความเกี่ยวกับการแจ้งการกำหนดเขตที่ดินเป็นเขตโบราณสถานเมืองพิมาย กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง ๘๖ ราย ได้รับทราบถึงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะประกาศกำหนดเขตที่ดินเป็นเขตโบราณสถานเมืองพิมายในวันที่ได้รับหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ฉบับลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในการนี้ แม้จะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง ๘๖ ราย ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อใด แต่เมื่อนับจากวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ก็เป็นการร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระวังการกำหนดเขตที่ดินให้เป็นโบราณสถานภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งให้ทราบตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ ศาลจึงรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้ง ๘๖ ราย ดังกล่าวไว้พิจารณาได้เช่นกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๘/๒๕๖๓)

๔.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

๔.๒.๑ กรณีที่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำมูลหนี้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นเจ้าหนี้ ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชไปขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรกับหัวหน้าสำนักงาน



กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อดำเนินการ จัดการหนี้ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมูลหนี้ดังกล่าว มีหลักประกัน คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๓๙๑๑ เลขที่ดิน ๓๖ ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีชื่อของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราชได้บังคับคดีขายทอดตลาดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นผู้ซื้อทรัพย์หลักประกันดังกล่าวในราคา ๘๗๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) มิได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจัดการหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามอำนาจหน้าที่ โดยเร่งด่วน นั้น เมื่อการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงถือว่าเหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นในวันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่ วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๖/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกหนังสืออนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) แปลงเลขที่ ๔ กลุ่ม ๘๐๙ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๘๗ ตารางวา ให้แก่นาย ส. เป็นการกระทำ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ที่ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง และทำประโยชน์ และนาย ส. ประกอบอาชีพค้าขาย มิได้เป็นเกษตรกรผู้ถือครองและทำประโยชน์ ในที่ดินแปลงพิพาทดังกล่าว จึงไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินได้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้ผู้ถูกฟ้องคดี ตรวจสอบข้อเท็จจริง และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดโดยการเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ที่ออกให้แก่นาย ส. ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดีในวันเดียวกัน แต่เมื่อระยะเวลาได้ล่วงพ้นมาเป็นเวลาพอสมควร ผู้ฟ้องคดีก็ยังมิได้รับแจ้งผลการพิจารณา ซึ่งเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการ ออก แก้ไข เพิ่มเติม เพิกถอนและออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขต ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๑๐ (๒) กำหนดให้ต้องปฏิบัติ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยการเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข แปลงพิพาท

